

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2978/2533

นางบุญจิรา พิพิทธสุนทร
นายทรงวุฒิ นาทอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453, มาตรา 458, มาตรา 1336

จำเลยที่ 1 นำเอาที่พิพาทของโจทก์ไปขออนุญาตหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3ก.) เป็นชื่อของตน และโอนขายที่พิพาทไป 2 แปลงแก่จำเลยที่ 2 โดยโจทก์มิได้รู้เห็นยินยอม ที่จำเลยที่ 2 ซื้อที่พิพาทดังกล่าวเท่ากับซื้อไปจากผู้ที่ไม่มียุติจะขาย แม้จำเลยที่ 2 จะซื้อด้วยความสุจริตเสียค่าตอบแทนและครอบครองที่พิพาทไว้ก็ไม่ผูกพันโจทก์ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงและจะครอบครองไว้นานสักเพียงใด ก็เป็นการครอบครองแทนโจทก์ผู้เป็นเจ้าของอยู่ตราบนั้นจำเลยที่ 2 ไม่มีสิทธิในที่พิพาทดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ โจทก์ซื้อที่ดินมือเปล่าริมทางหลวงแผ่นดินสายจะนะ - ปากน้ำ - หนองจิก หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จำนวน ๓ แปลง จากนายประเวช ยอดประสิทธิ์ นายนิเบ็ง แม็ง และจากจำเลยที่ ๑พร้อมกับเข้าทำประโยชน์ปลูกมะพร้าว และมอบที่ดินทั้ง ๓ แปลงให้จำเลยที่ ๑กับภรรยาดูแล ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๑ จำเลยที่ ๑บังอาจแจ้งต่อเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอเทพาว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นของจำเลยที่ ๑เจ้าพนักงาน

ที่ดินหลงเชื่อจึงได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๒๐๘๑, ๒๐๘๘, ๒๒๔๒ และ ๒๒๔๕ รวาม ๔ ฉบับแก่จำเลยที่ ๑ แล้วจำเลยที่ ๑ นำที่ดินเลขที่ ๒๒๔๒ และ ๒๒๔๕ ไปขายให้แก่จำเลยที่ ๒ การซื้อขายที่ดินดังกล่าวเป็นโมฆะขอให้ บังคับโดยถอนชื่อจำเลยทั้งสองออกจากหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๒๐๘๑, ๒๐๘๘, ๒๒๔๒ และ ๒๒๔๕ ดังกล่าว แล้วให้ใส่ชื่อโจทก์แทนชื่อ จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ กับให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ให้แก่โจทก์หากไม่ส่งให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ ชื่อที่พิพาท ๒ แปลง ซึ่งมีชื่อจำเลยที่ ๑ เป็น เจ้าของโดยสุจริต เสียค่าตอบแทน จดทะเบียนตามกฎหมาย และครอบครองถือสิทธิ เป็นเจ้าของตลอดมาที่พิพาทที่จำเลยที่ ๒ ชื่อเป็นเพียงที่ดินมีสิทธิครอบครอง โจทก์ ฟ้องคดีเกิน ๑ ปีคดีจึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้ถอนชื่อจำเลยทั้งสองออกจากหนังสือ รับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๒๐๘๑, ๒๐๘๘, ๒๒๔๒ และ ๒๒๔๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะสบบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา แล้วใส่ชื่อโจทก์แทน ให้จำเลยทั้งสอง นำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ดังกล่าวคืนให้โจทก์เพื่อจะได้ใส่ชื่อ โจทก์ในฐานะเจ้าของ หากจำเลยทั้งสองไม่คืนให้ยึดคำพิพากษานี้แสดงเจตนาแทน กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่า ทนายความจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนจำเลย โดยกำหนดค่าทนายความให้ ๓,๐๐๐ บาท

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ที่พิพาทเป็นของโจทก์ที่มอบให้จำเลยที่ ๑ ครอบครองดูแลแทน และพฤติการณ์ของจำเลยที่ ๑ ที่นำเอาที่พิพาทของโจทก์ไปขออนุญาตหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เป็นชื่อของตน และโอนขายที่พิพาทไป ๒ แปลง คือ ที่ดินเลขที่ ๒๒๔๒ และ ๒๒๔๕ แก่จำเลยที่ ๒ ก็ทำไปโดยโจทก์มิได้รู้เห็นหรือยินยอม ที่จำเลยที่ ๒ ซื้อที่พิพาทดังกล่าวเท่ากับซื้อไปจากผู้ที่ไม่มียุติที่จะขายให้แก่จำเลยที่ ๒ ได้ แม้จำเลยที่ ๒ จะซื้อที่พิพาทด้วยความสุจริตเสียค่าตอบแทนและครอบครองที่พิพาทไว้ ก็ไม่มีผลผูกพันโจทก์ผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงได้ และจำเลยที่ ๒ จะครอบครองที่พิพาทไว้นานสักเท่าใด ก็เท่ากับเป็นการครอบครองแทนโจทก์ผู้เป็นเจ้าของอยู่ตราบนั้น จำเลยที่ ๒ จึงไม่มีสิทธิในที่พิพาทดังกล่าว ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น แต่เนื่องจากที่พิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๒๐๘๑, ๒๐๘๘, ๒๒๔๒ และ ๒๒๔๕ รวม ๔ แปลง ซึ่งมีชื่อจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ถือสิทธิดังกล่าว จำเลยที่ ๑ ได้นำไปขายให้แก่จำเลยที่ ๒ เพียง ๒ แปลง คือที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๒๒๔๒ และ ๒๒๔๕ ดังนั้น ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ถอนชื่อจำเลยทั้งสองออกจากหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ทั้ง ๔ แปลง กับให้จำเลยทั้งสองคืนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ทั้ง ๔ แปลง ดังกล่าวให้กับโจทก์เพื่อใส่ชื่อโจทก์ในฐานะเจ้าของ จึงเป็นการไม่ถูกต้องเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง

พิพากษากลับเป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ ถอนชื่อจำเลยที่ ๑ ออกจากหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๒๐๘๑ และ ๒๐๘๘ และให้จำเลยทั้งสองถอนชื่อ
จำเลยทั้งสองออกจากหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๒๒๔๒และ
๒๒๔๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะสบบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา แล้วใส่ชื่อโจทก์แทนใน
ฐานะเจ้าของ หากจำเลยทั้งสองไม่กระทำการดังกล่าวให้ถือคำพิพากษานี้แทนการ
แสดงเจตนา ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

ศาลจังหวัดสงขลา - นายไพจิตร ประทีป ณ ถลาง
ศาลอุทธรณ์ - นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>